

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 571/2531

นางสาวสมภา ดุดัน กับพวก

โจทก์

นายอรัม สุทธะพินธุ กับพวก

จำเลย

พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 5, มาตรา 34, มาตรา 99, มาตรา 121
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน มาตรา 47 (4)

เมื่อสหภาพแรงงานนัดหยุดงานโดยชอบแล้ว การที่ลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกสหภาพแรงงานที่มีได้ร่วมหยุดงานในตอนแรกออกมาร่วมนัดหยุดงานในภายหลังย่อมเป็นการนัดหยุดงานโดยชอบ และไม่จำเป็นต้องแจ้งความประสงค์ขอนัดหยุดงานตามนัยแห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ฯ มาตรา 34 วรรคท้ายอีก

กรณีดังกล่าวนั้นการที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งสมทบนัดหยุดงานในภายหลัง โดยอ้างเหตุผลว่าลูกจ้างละทิ้งหน้าที่การงาน จึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ฯ มาตรา 121

โจทก์ฟ้องว่าสหภาพแรงงานส่งเสริมสิ่งทอไทยยื่นข้อเรียกร้องต่อบริษัทโรงงานส่งเสริมอุตสาหกรรมไทย จำกัด เพื่อเปลี่ยนแปลงข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างแต่ตกลงกันไม่ได้ สหภาพแรงงาน ฯ จึงยื่นหนังสือขอนัดหยุดงานและมีการนัดหยุดงานเมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๒๙ หลังจากนั้นโจทก์ทุกคนได้เข้าร่วมนัดหยุดงานเพราะโจทก์เป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน ฯ ต่อมาเกิดการตกลงกันได้และพนักงานทุกคนได้กลับเข้าทำงาน จำเลยที่ ๑๕ มีคำสั่งเลิกจ้างโจทก์อ้างว่าละทิ้งหน้าที่ขาดงานเกินกว่า

สามวันทำงานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร โจทก์ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์เพื่อให้วินิจฉัยเรื่องการกระทำอันไม่เป็นธรรม คณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธ์โดยจำเลยที่ ๑ เป็นประธานวินิจฉัยว่าโจทก์ทั้งหมดขาดงานเกินสาม
วัน ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน การเลิกจ้างไม่ใช่เป็นการกระทำอันไม่เป็น
ธรรม การที่บริษัทจำเลยที่ ๑๕ เลิกจ้างโจทก์โดยอ้างเหตุดังกล่าวเป็นการไม่ชอบ
และโจทก์ไม่เห็นพ้องด้วยกับคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ดังกล่าว ขอให้
ศาลเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ดังกล่าว และมีคำสั่งให้บริษัท
โรงงานส่งเสริมไทยอุตสาหกรรม จำกัด รับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่
เดิมและจ่ายค่าจ้างนับแต่วันเลิกจ้างจนถึงวันรับโจทก์กลับ และจ่ายค่าเสียหาย ค่า
บอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย เงินค่าจ้างค้างจ่ายแก่โจทก์

จำเลยที่ ๑ - ๑๔ ให้การว่าคำสั่งของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชอบแล้ว
เพราะโจทก์ทั้งหมดละทิ้งหน้าที่การงานโดยหยุดงานร่วมกับสหภาพแรงงาน โดย
มิได้แจ้งการหยุดงานให้จำเลยที่ ๑๕ นายจ้างทราบ ก่อนที่สหภาพแรงงานจะนัดหยุด
งานจำเลยที่ ๑๕ นายจ้างได้ประกาศแจ้งแก่พนักงานว่าถ้าเลยวันที่สหภาพแรงงาน
นัดหยุดงานแล้ว ผู้ปฏิบัติงานยังคงปฏิบัติงานให้จำเลยที่ ๑๕ อยู่มิได้ร่วมนัดหยุดงาน
และใช้สิทธิการนัดหยุดงานอีกไม่ได้ การที่โจทก์สมทบหยุดงานกับสหภาพแรงงานใน
ภายหลังเป็นการไม่ชอบและจำเลยที่ ๑๕ ให้การว่าการกระทำของโจทก์เป็นการ
ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานและตั่วบทกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

วันนัดพิจารณา คู่ความแถลงรับข้อเท็จจริงตามคำฟ้อง คำให้การและเอกสาร
สำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ แล้วให้ศาลแรงงานกลาง
วินิจฉัยชี้ขาดเพียง ๒ ประเด็น คือ

๑. การที่สมาชิกสหภาพแรงงานออกมาร่วมนัดหยุดงาน ภายหลังจากที่สหภาพแรงงานได้นัดหยุดงานไปแล้ว จะถือเป็นการนัดหยุดงานตามกฎหมายหรือเป็นการละทิ้งหน้าที่การงาน

๒. กรณีที่สมาชิกสหภาพแรงงานมาสมทบหยุดงานในภายหลังจะต้องแจ้งการนัดหยุดงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ฯ มาตรา ๓๔ วรรคท้ายหรือไม่

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่า การที่โจทก์ทั้งหมดได้หยุดงานสมทบภายหลังจากที่สมาชิกส่วนใหญ่หยุดงานไปแล้ว และไม่มีการแจ้งความประสงค์ขอนัดหยุดงานตามนัยแห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ ฯ มาตรา ๓๔ วรรคท้าย จึงไม่เป็นการนัดหยุดงานตามความหมายในมาตรา ๕ ที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์วินิจฉัยว่าโจทก์ละทิ้งหน้าที่การงานตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ ๔๗ (๔) ชอบแล้ว พิพากษายกฟ้อง

โจทก์ทั้งเจ็ดอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยข้อกฎหมายว่า โจทก์อุทธรณ์ว่าเมื่อสหภาพแรงงานที่โจทก์ทั้งหมดเป็นสมาชิกอยู่ได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายครบถ้วนแล้ว โจทก์จึงไม่ต้องแจ้งต่อจำเลยที่ ๑๕ อีก ทั้งความหมายของคำว่า การนัดหยุดงานที่ว่า "หมายความว่า การที่ลูกจ้างร่วมกันไม่ทำงานชั่วคราวเนื่องจากข้อพิพาทแรงงานนั้น" คำว่าร่วมหาจำต้องกระทำพร้อมกันไม่ การที่โจทก์ออกมาร่วมนัดหยุดงานที่หลังก็ถือว่าได้ร่วมนัดหยุดงานกับสหภาพแรงงานที่โจทก์เป็นสมาชิกอยู่แล้ว ศาลฎีกาเห็นว่าตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ ลำดับขั้นตอนที่จะนำไปสู่การนัดหยุดงานได้โดยชอบตามมาตรา ๒๒ วรรคท้ายจะต้องเริ่มจากการที่นายจ้างลูกจ้างแจ้งข้อเรียกร้องต่อกันฝ่ายหนึ่ง แต่การแจ้งข้อเรียกร้องดังกล่าว อาจให้สมาคมนายจ้าง หรือสหภาพแรงงาน ดำเนินการแทนนายจ้างหรือลูกจ้างซึ่งเป็น

สมาชิกได้ ในกรณีที่สมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานดำเนินการแทนนายจ้างหรือ ลูกจ้างก็มีจำต้องแจ้งข้อเรียกร้องด้วยตนเองอีกชั้นหนึ่ง เห็นได้จากความในมาตรา ๑๕ วรรคสอง ในกรณีที่สมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานดำเนินการแทนนายจ้าง หรือลูกจ้างที่เป็นสมาชิก สมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานย่อมมีอำนาจดำเนินการ ตามขั้นตอนแทนนายจ้างหรือลูกจ้างผู้เป็นสมาชิกต่อไปตามมาตรา ๒๑, ๒๒ และ มาตรา ๓๔ วรรคท้าย หลังจากนั้นนายจ้างเป็นผู้เป็นสมาชิกของสมาคมนายจ้าง หรือ ลูกจ้างผู้เป็นสมาชิกของสหภาพแรงงานก็สามารถปิดงานหรือนัดหยุดงานได้โดยชอบ และการนัดหยุดงานก็หาจำเป็นจะต้องเข้าสมทบหยุดงานพร้อมกันเฉพาะในวันเริ่ม แรกไม่ ดังจะเห็นได้จากมาตรา ๙๙ ซึ่งบัญญัติว่า "เมื่อสหภาพแรงงานปฏิบัติการดัง ต่อไปนี้เพื่อประโยชน์ของสมาชิกอันมิใช่เป็นกิจการเกี่ยวกับการเมือง ให้ลูกจ้าง สหภาพแรงงาน กรรมการ อนุกรรมการ และเจ้าหน้าที่ของสหภาพแรงงานได้รับการ ยกเว้นไม่ต้องถูกกล่าวหาหรือฟ้องร้องทางอาญาหรือทางแพ่ง

ฯลฯ

(๒) นัดหยุดงานหรือช่วยเหลือ ชักชวนหรือสนับสนุนให้สมาชิกนัดหยุดงาน

ฯลฯ"

ความในมาตรา ๙๙ นี้ เป็นการสอดคล้องกับการนัดหยุดงานที่ดำเนินการโดย ทั่ว ๆ ไป ซึ่งอนุญาตให้มีการชักชวนสนับสนุนลูกจ้างซึ่งเป็นสมาชิกของ สหภาพแรงงานแต่ยังมิได้ร่วมหยุดงานในตอนแรกให้เข้าร่วมในการนัดหยุดงานเพิ่ม ขึ้นเพื่อเป็นกำลังในการต่อรองกับนายจ้าง การชักชวนดังกล่าวหากได้กระทำโดย สันติ มิได้ใช้กำลัง หรือข่มขู่หรือทำร้ายลูกจ้างหรือคนในครอบครัวของลูกจ้างหรือ ทำให้ทรัพย์สินของลูกจ้างเสียหาย หรือขู่เชียวว่าจะกระทำการดังกล่าว เพื่อให้ลูกจ้าง เข้าร่วมในการนัดหยุดงาน หรือคอยขัดขวางมิให้ลูกจ้างที่ไม่ยอมร่วมนัดหยุดงานเข้า

ทำงาน อันเป็นการกระทำความผิดทางอาญาแล้วสามารถกระทำได้โดยชอบ ด้วยวิธีการเช่นนี้ ย่อมจะมีลูกจ้างซึ่งมิได้ร่วมหยุดงานในตอนเริ่มแรกเข้ามาร่วมหยุดงานเพิ่มขึ้นเป็นระยะ ๆ ซึ่งถือว่าการกระทำโดยชอบตามหลักกฎหมายดังอ้างถึงมาแล้ว เช่นนี้จึงถือได้ว่า การที่สหภาพแรงงานออกมาร่วมนัดหยุดงานภายหลังจากที่สหภาพแรงงานได้นัดหยุดงานไปแล้วเป็นการนัดหยุดงานโดยชอบตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕ ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าโจทก์ไม่ได้แจ้งความประสงค์ขอนัดหยุดงานตามนัยแห่งพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๔ วรรคท้าย จึงมิใช่เป็นการนัดหยุดงานตามความในมาตรา ๕ ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย อุทธรณ์โจทก์ข้อนี้ฟังขึ้น

สำหรับประเด็นข้อ ๒ นั้น เมื่อศาลฎีกาวินิจฉัยว่า การที่สหภาพแรงงานที่โจทก์เป็นสมาชิกอยู่ได้แจ้งการนัดหยุดงานตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๓๔ วรรคท้าย เป็นการแจ้งการนัดหยุดงานแทนสมาชิกด้วย สมาชิกสหภาพแรงงานที่มาสมทบหยุดงานในภายหลังจึงไม่ต้องแจ้งการนัดหยุดงานอีก

ด้วยเหตุดังได้วินิจฉัยมา การที่โจทก์ทั้ง ๗ คนออกมาร่วมนัดหยุดงานภายหลังจากที่สหภาพแรงงานได้นัดหยุดงานไปแล้วย่อมเป็นการนัดหยุดงานโดยชอบ การที่จำเลยที่ ๑๕ เลิกจ้างโจทก์ทั้ง ๗ คนจึงเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๒๑ คำสั่งที่ ๔๐ - ๔๔/๒๕๓๐ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ ของจำเลยที่ ๑ ถึงที่ ๑๔ จึงไม่ชอบ ให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว แต่เนื่องจากโจทก์มีคำขอให้จำเลยที่ ๑๕ รับโจทก์กลับเข้าทำงานในตำแหน่งหน้าที่เดิมและจ่ายค่าเสียหายเท่ากับค่าจ้างตั้งแต่วันเลิกจ้างถึงวันที่รับกลับเข้าทำงานหรือให้จ่ายค่าชดเชย ค่าจ้างค้างจ่าย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า และค่าเสียหายเนื่องจากถูกเลิกจ้าง ซึ่งเป็นดุลพินิจของศาลแรงงานกลางที่จะสั่ง ดุลพินิจดังกล่าวเป็นปัญหาข้อ

แท้จริง ศาลฎีกาไม่อาจวินิจฉัยได้ จึงให้ย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางพิจารณา
วินิจฉัย

พิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลาง ให้ศาลแรงงานกลางพิจารณา
ประเด็นตามที่กล่าวข้างต้นใหม่ แล้วมีคำพิพากษาชี้ขาดไปตามรูปคดี

(วิศิษฐ์ ลิ้มานนท์-junท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

ศาลแรงงานกลาง - นายธวัช สุทธิสมบูรณ์

ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ